

עין משפט נר מצוה

בו א מיי פיי מהלכות טומאת צרעת ה' י:

בז ב מיי שס הלכה ז: בזג מיי שס פיט הלכה ז: בזד מיי פיח מהל' ענדנים הלכה א טושיע ייד סר

דסו סעי' פ:

ל ה מיי פיו מהלכות ייט הלכה ד טושיע ארוח סר מקלה

סעי' ו:

לא ו מיי פיא מהל' שמיטה ויוכל הלכה יג:

ז מיי שס:

לג ח מיי פיי מהל' צבוחות הלכה ז סמג ענין רח טושיע ייד סימן שני ע"פ ח'

שיטה מקובצת

אז קצצה במתכוין ר' ז' למיעבד ממה נפשך וגופו:
ג למיעבד ממה נפשך אמר:
זן קנסות הכא במאי דבעיר קנסות במאי:
זן תיבתו בהאי מומא נמחק:
זן קנסות במאי איכיון:
זן ו' ימי משתה לו:
זן עביר לאיסורא:
זן רבנן ה"ז לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן:
זן דאי הואי השתא נגע קמא הוא קמייתא מתיסי תיבת נמי לביש:
זן ערומות עד שיתפיר לו נגע יא לעולם עד שיתמעט בהרתו:
זן גרסינן להא במסכת נגעים:
זן אמתינ עד מום אחרי:
זן ליה לעולם אפילו:
זן עביר איניש כיון דקניס ליה עד שיתיר לו נגע זא ח דהייש:
זן ולא נטהר:
זן תיבת לו נמחק:
זן שפא יתרפא הסי':
זן בהאי קציצה לא מטהר וכוין:
זן מיתסי דלמא בהאי מומא קמא לא מיתסי הסי':
זן כשירול נמי נגע:
זן קנסו ונמנה נפשך:
זן הנגע וכל ממו:
זן המכיון לעשות מלאכתו:
זן תיבות התיב מומא קמא לא מיתסי התיב דהא:
זן מיד דיינו שנקנסו עד:
זן לא היה לו לקנסו ערומות:
זן לא היה לו לקנסו זא איני ההיא דספרי:
זן גרסינ הכא או ר' זן קצצה ומיעטה מכגריס המה:
זן והא עריון בעי:
זן אפילו הוא מוחלט:
זן בעי מיניה:
זן לומר מאיך ואבכהו:
זן קנסו הכא על תיבת דלמא גרשם עליו קן לזהרות לו לפי' דאוי למחוק:
זן לומר בצורם לא קנסו משום דליכא הפקעת מצות כל יומא ויומא:
זן נקט בחנם חזי:
זן שטל קציצה ממנה:
זן אן גבי מודו דריון:
זן תיבות בכל דליה חייב ליש:
זן יפוי קרקע ואפילו מתכוין:
זן לחורשה ודורשה:
זן על חך משנה דקאמר תמן מורין שפירא:
זן העם חורשין פעם א' והוא:
זן דפשיט מיה גבי עבד דבעי למימר הכא דהמיר:

רבינו גרשום

יישחו עליו:
וצקצה:
מעצמה:
והכ"א.
לעולם לא יטהר עד שתפרח בכולו בכל גופו הגזע השני והשתא הוי חנוט מדאורייתא דכתבי וסכתא הצרעת מראשו ועד רגליו וז' ימי עד שיתמעט בהרתו מכגריס.
כלומר דההוא נגע ראשו דקציץ במתכוין לא הוי ביה בגריס דהיינו שיעור דאורייתא טהור מיר זאי הוא ביה כגריס לא יטהר עד שיתיר לו נגע אחר ויפרח בכולו ו' ימי אלעזר סבר אציג' דהוא דקציץ הוא כגריס כיון שגולד בו מום אחר וטהור ממנו טהר מום הראשון:
ולא בעי עד שתפרח בכולו אלמא דלא קניס ר' אליעזר ורבנן קניסי:
במומו.
בבכור קניס דאיכא למימר דלמעבד ביה מום ממה נפשך דאורייתא לא שרי ליה בהוריא מומא שפיר ואי לא שרו ליה סבר השתא לא גריע כקודם לכן.
דקודם לכן הוא אסורי למיכל והשתא נמי אסורי גופו מי איכא למימר דאחי למעבד לאתחלה ממה נפשך דאוי ממה נפשך איכא הכא אי קציץ ליה שפא וירד לו נגע אחר וכשיטהר ממונו יטהר

בג מזה מוטב לו שלא קיין זה ויתנין עד שיטהר מזה ויהיה טהור משיקצצנו ויתנין עד שיתיר לו אחר הלכך לא קניס ר' אליעזר הכא ולא אחי למעבד איניש אחרינא לקיין למתחלה אבל בממונו בבכור קניס:
דרבנן אדרבנן לא קשיא.
דהכא במאי דעבד דתנחין למשוריה בהאי מומא קנסות רבנן דחשבינן להווא מום כמאן דליתיה אבל כשיתיר לו מום אחר יישחו עליו.
והכא במאי דעבד קנסות דתנחין לקציץ לטהר עצמו קנסות רבנן דהוי כמאן דלא איקציץ דאפילו כשהיה מנגע שני חשבינן ליה לראשון דאחרי קאי ומשום הכי לא טהר עד שתפרח בכולו:
יטהר תנן.
כלשירול לו נגע אחר וטהור או יטהר תנן יטהר משמע כששירול לו נגע אחר וירפא יטהר למפרע מן הראשון משעת קציצה או יטהר תנן דמשמע דהשתא כשגרפא מן הגגע השני

לד:

לרבנן דקצרי כאחרים דדרשי התם כפסולי המוקדשין הכתוב מדבר או צביכול צצר צחלב כדקאמר צפ' כל הצצר (וחלוין קיד):
ואין לאסור שמיטה על אותו מום מלא מאכל כל מועצה כמו צצר צחלב וכלאי זרעים ומעשה שבת שיש לחלק וא"ת עליה מזהרת דגבי זורס אחון צצכור דאסור מדאורייתא עד שיתיר מום אחר יש לנו לקנסו כשגולד בו מום אצל קאץ צהרת דמדאורייתא טהור מיד יש שנקיץ עד שיתירל נגע אחר וי"ל דאפ"ה לא היה יאן לנו לקנסו צמוס עולמית אלא עד מום שלישי או רביעי א"נ נהי דאי יתיר ר"א לשחוט צמוס אחר אין כאן קנס מ"מ לא היה ישו לנו לקנסו צמוס שלא עשה בו עבירה כי היכי דלא קניס צנגע אחר א"נ ז' דספרי אסמכתא צעלמא הוא:
עד שתפרח בבאילו.
צכל הספריס לאז

ז' [כתוב]
עד שנתמעט צהרתו מכגריס אצל צמס' נגעים לימיה דפי' צקונט' ואומר רבי דאי גרסינן לי ה"פ שאס קצצה לטו' ונעשה כגריס ומה ששייר נתרפא מקלתו מעעמו צו כגריס:
מקמייתא
טהר צ' רבתייתא נשרי' ציה ו' ימי המשחה.
וא"ת והא זא צעו תגלתא ופריס וקסור צתשמיש המטה כל ימי ספורו וי"ל כגון שלא היה אלא מזרע מוסגר א"נ אפילו זא מוחלט נהי דכי קיץ טמא מדרבנן מ"מ שרי לעשות תגלתא ופריס ולמנות ימי ספורו ולטעהר מן התורה ומניה כפרתו א"א להציא דלינו יכול להכניס דיו צלבונות וצא זמן קטמא מדרבנן כדאמר (פסחים דף כז.) אע"פ שאין צבול יוס אחר נכנס זה נכנס דלא התירו אלא משום פסח:
זא **בעא** מיניה ר' ירמיה מר' יורא צורס אזון בבכור ומת מהו שיקנסו בנו אחריו.
צפרק השולח (גיטין מה.) נקט תחלה הצעיא דמוכר עבדו וצמויק' צפרק מי שהצי (דף יב:) נקט צכוון מלאכתו וצכל דוכתי עביד אס תימצי לומר זא מאריך ואכולהו פשיט תניתוה משה צנתקוואה ואומר רבי דשלשטם שאל צצת אחת והש"ס קעב כל אחת צמקומה כפי מה ששייכא ויש ספריס שכתוב צמ"ק (שס) צעא מיניה רצא מר"נ אצל צרוס הספריס גרסינן ר' ירמיה מרבי יורא כמו כאן וצגיטין:

אם תמצא לומר מוכר עבדו לעובדי כוכבים ומת קנסו בנו אחריו דב"א יומא מפקע ציה במצות.
אכתי המ"ל דאפילו תימצי לומר התם לא קנסו ^ז לא (דלמלא) הכא קנסו משום דליכא איסורא דאורייתא דכי האי גוונא איכא צפ' השולח גבי צעיא דמוכר עבדו וצמ"ק גבי צעיא דכוון מלאכתו צמועד דקאמר אס תימצי לומר צזורס קנסו משום דליכא אסורא דאורייתא וצגיטין נמי הוה מצי למינקט אס תימצי לומר ישו לא קנסו הכא קנסו משום הפקעת מצות לכל יומא ויומא (כמו) צעבד וצמ"ק נמי נקט ישו חד טעמא צזורס וטעמא אחרירא צמוכר עבדו והוה מצי למימנ חד טעמא צצרוייהו דאס תימצי לומר צזורס וצמוכר דקנסוה משום דעבדיה לאיסורא אצל כוון מלאכתו לא עבד לאיסורא:

שנתקן וצצה.
פי' צקונט' שנטל ז' קוים ממנה שהיו תלושין ומפחרין זה והדין עמו דא"א לומר צקוים שהיו מחוצרים ^ז דא"כ לא חזרע דליכא איסורא דאורייתא צנטילתם [התולש עולשין המומד ורדים] ^ז דצארעא דליה חייב זאן (צכל דליה אחר וה"נ איכא יפוי קרקע כשתולש קוים לחורשה מ"ח לזרעה וכן משמע צירושלמי על זאן המשנה תמן אסוריס כשנטלו קויה משמע דמוקי לה צתלושין:
נ"י ייברה.
צירושלמי מפרש איהו טיוז כל ומה בנו זורעה.
אס האי טיוז מדרבנן קשה היכי פשיט צורס דפשיט זאן מיניה גבי עבד (עצרי) לימא שאני הכא דחמיר משום מכולס כדאמר צקדושין (דף כ.) כמה קשה אצקה לש צציעית:

אפילו בימי המשחה:
מאי יטהר תנן או יטהר תנן תיקו:
הצורס.
עסקינן בין בבחן בין בישראל כחן בבכור דהוי וישראל בספק בכור דנאכל לו במומו מהו שיקנסו בנו אחריו שיהא אסור לו (ולכל) (לאכול):
קנסו בנו אחריו.
לפרדות משום דכל יומא מפקע ליה מצותו אבל בבכור ליכא מפקע דלא קנסו:
או אם תמצא לומר כיון מלאכתו במועד לא קנסו בנו כ' משום דמלאכת חורין לש מועד מדרבנן אסור ולא מדאורייתא אסור:
או דלמא קנסוה לממוניה לבכור ולא יאכל אפילו לבנו:
שנתקוצה.
שקרק הקוצים ממנה:
חזרע למוצאי שביעית.
דקרוין לא חשיבה מלאכה:
מטיבה.
שנידבלה בשביעית או מדיירה.
שהביא שם בהמות ולבילה בשביעית:
הוה חשיבה מלאכה דהיינו תולדה דחרישה לא חזרע למוצאי שביעית:
הטיבה בשביעית ומת בנו וזרעה למוצאי שביעית:

כל פסולי המוקדשין פרק חמישי בבורות

ונקצצא.
שלא נתכוין לקצצה:
לכשירל לו נגע אחר.
שהרי הוא עכשיו טמא ומנוגע:
יעשר.
מן הראשונה והולכין אחר זו ואס ירפא מוזו טהור מכולס דליגלאי מילתא דאי ^ז (נמי) הוי קמייתא מיתמסי נמי כי האי:
עד שספרת צנולו.
נגע

הוה ציה קמא השתא נמי הוה טהור כדכתיב (ויקרא יג) וכסתה הצרעת את כל עור הגגע וגו':
או עד שסממעט צהרסו.
הראשונה מכגריס קודס שקצצה אצל אי צצעה שקצצה הוה ציה שיעור נגע אין לו טהרה עולמית ישו דקנסין ליה לעולם יס:
צממונו
אפי ליה למיעבד.
ממה נפשך דסבר אטיל צו מום ואס יתירוהו לי צצך הרי נשכרמי ואס לאו מה הפסקתי אס אמתין יא למום'
אחר צלא"ה נמי הייתי ממתין עד שיפול מום הלכך קנסין ליה יא אפי' יפול צו מום אחר כי היכי דלא לימי וליעביד:
צגופו מי איכא למימר.
דמנחי' לספיאק וליקוץ אי לא קנסין ליה לעולם הא ודאי לא עביד ישו דחייש שפא נגע אחר לא יוולד לו לעולם ולא ישו אטהר לעולם ואפי' אס יוולד מה אהני ישו לא להניח את זה שפא ישו ירפא:
צבאי
אחר:
צבאי
ישו קציצה ^ז (ז) .
וכיון דהך קציצה אינה מועלת לטהרו נמצא טמא עולמית דחשבינן לנגע כמאן דליתיה דמי יימר דאי הוה ציה הוה מיתמיס ז:
יעשר סק.
דמשמע מיד כשיתירל צו נגע אחר יטהר מן הראשונה:
או **יעשר סק.**
דמשמע כשיתירל לא נגע אחר ויטהר ממנו מן האחרון אז יטהר מן הראשון:
למאי נפקא מינה.
הא א"נ יטהר תנן הא טמא הוא מן האחרון עד יס שתרפא ^ז (ממה נפשך) וממה נפשך טומאה שייכא ציה:
לחפן
שגולד צו נגע.
דנגע האחרון נולד לו צימי חתנות:
טונין
לו.
שלא יראה כסן את הגגע ישו דכל כמה דלא חזי ליה כסן ולא מטמא ליה לא הוי טמא צצכהן מלא רחמנא:
לאיזטליטו.
טליטו אס נולדו זה נגעי צגדים:
מקמייתא
עטר ליש.
מיד כשגולד זה ומזה אינו טמא דנטיינן ליה יומי דחתונה או של רגל לכל אדם.
אלא אי ויטהר תנן סוף סוף לא מהני

ליה מיד הא דנטיינן ליה דאינו טהור מראשונה עד שתרפא אחרונה:
ומה.
הצורס מהו לקנסו צנו אחריו שלא יאכל מזהו צוכר עולמית:
אס סימאי לומר.
צמסכת גיטין [מז].
דלמוכר עבדו לעובד כוכבים דקיימא לן קונסין אותו לפדותו עד עשרה צדמיו ומיעביא לן התם אס מת המוכר מהו לקנסו צנו אחריו אס תימצי לומר ולמיפשט צהיאי דקונסין התם דינא הוא דכל יומא מפקע ליה ממצות:
ואס סימאי לומר.
הא דאמרין צמ"ק (דף יב:) המכיון זא מלאכתו צמועד דמניח כרמו לצזור ואומר צמועד צלצירנה שהרי דצר הצאדו הוא והתירוהו צחמיס צמועד צאדד ולא יצטרנה הואיל ולכן מתכוין ומיעביא לן התם אס מת קודס המועד מהו לקנסו צנו אחריו ולא יצטרנה צמועד.
ואס תימצי לומר ישו התם הוא דלא קנסין לבנו ישו דהא לא עביד אציז איסורא דהא מת קודס המועד:
אצל הכא.
עבד איסורא דמטיל מום צקדשים:
(לממוניה.
לצכור:
שנתקוואה.
שנטל קויה ממנה שהיו תלושין ומפחרין זה:
סורע
למואלי צציעית.
דליכא למינקס מיד דהא לא עבד צצציעית עצודה חשובה:
ניטייבה.
נודצלה ע"י עגלות ומשאות של זצל:
נידיירה.
על ידי דיר צהמות צמעמצינן ומשכיצינן אותה חדש או חדשים כדי לוצלה:
לא סורע.
דקנסין דעבד עצודה חשובה צצציעית:
טימא

אפילו בימי המשחה:
כחן בבכור דהוי וישראל בספק בכור דנאכל לו במומו מהו שיקנסו בנו אחריו שיהא אסור לו (ולכל) (לאכול):
קנסו בנו אחריו.
לפרדות משום דכל יומא מפקע ליה מצותו אבל בבכור ליכא מפקע דלא קנסו:
או אם תמצא לומר כיון מלאכתו במועד לא קנסו בנו כ' משום דמלאכת חורין לש מועד מדרבנן אסור ולא מדאורייתא אסור:
או דלמא קנסוה לממוניה לבכור ולא יאכל אפילו לבנו:
שנתקוצה.
שקרק הקוצים ממנה:
חזרע למוצאי שביעית.
דקרוין לא חשיבה מלאכה:
מטיבה.
שנידבלה בשביעית או מדיירה.
שהביא שם בהמות ולבילה בשביעית:
הוה חשיבה מלאכה דהיינו תולדה דחרישה לא חזרע למוצאי שביעית:
הטיבה בשביעית ומת בנו וזרעה למוצאי שביעית:

מסורת הש"ס

א) נגעים פ"ג מ"ב [זמן י:א]
ב) מו"ק יב: גיטין מה:
ג) שביעית פ"ד מ"ב [מ"ק יב: גיטין מה:א]
ד) זיל ר' יוסף.
ה) ער פורשי עירובין ד'ה"ה והאמר ר"ג.
ו) צ"ק מ"ו.
ז) יאא על מום צ"ק.
ח) צ"ק.
ט) יאא ומיעטה מכגריס ומה כ' צ"ק.
י) צ"ק מ"ו.
יא) גי' צ"ק דא"כ איכא איסורא כו', דצאעא דליה חייב צכל שכל צ"ק.

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה צבאי קציצה קנסוה רבנן וכוין:
ב) ד"ה למאי נפקא וכו' עד שתרפא וממה נפשך וטומאה כל"ל ותיבות ממה נפשך נמחק:

מוסף רש"י

נותנין לו ז' ימים.
ז' ימי המשחה.
ללא מום ליה.
למלא מטמא ליה (מו"ק זא).
ולכסותה.
אס נחלה הגגע צכסותו (שם).
צצורס אזון בבכור.
תמן מאלו ממע כדי שיהא צעל מום ויהא מוהר לו.
לאסור לעשות קא משום מום לא יהיה צו.
כלומר לא מפיל צו מוט.
ואס טטיל צו מום קנסוה רבנן דלא יהנה ממנו (מו"ק זא).
קנסוה עבדו לעבד'ם.
קנסוה רבנן ואל לחיות דאי צרת מן העי"ס אין יסרלא יטול לטפו לעבודתו.
ואס מת אין צנו יטולן לטפו (שם).
מפקע ליה ממצות.
דכל זמן שהאז צהמסיס אטו עוסק צצלות (שם).
אס חימצי לומר כוון מלאכתו.
גבי מכיון מלאכתו צמיעד שיתירל לעשות קודס המועד או להניחה מלהתחיל צה עד לאחר המועד וכיון דלמתי להתחיל צה סמוך למועד, שאס לא ימגרנה צמועד יאא דצר הצאד ויהיה חומר לגומרה.
ותנן התם (מו"ק זא).
וטולן אס צוט מלאכתו צמועד אצדו.
ויצטעא לן כוון ומת מהו שיקנסו צו אחריו.
ואס תמצא לומר צכתיס פשטין לן דקנסוהו ואפי' אצל עבד איסורא, כ"ש הא דעבד איסורא.
אצל אס תמצא לומר צכתיס דלא קנסוה אכתי הא מיצטעא לן.
דחתם הוא דלא עבד אציז איסורא.
ההרי מת קודס המועד ולא צא לדי איסור.
גיטין [מז].
שנתקוצה.
זטלו ממנה קוים וצקונס לטומא ואין זו עבדת קרקע מן הסויה, לא קנסויה ותורע למואלי צציעית (שם).
מטיבה.
נודצלה וטולן לה זצל צעגלות ומשאות (שם).
נידיירה.
על ידי דיר צהמות לוצלה.
עבדת קרקע היא וקונסין אותו (שם).
צקניטין.
מסורת מלכותית:
ממנה מרצמוטו (שד"ח ה.).

רבינו גרשום

הוא דטהר ליה מן הראשון ולא למפרע משעת קציצה:
למאי נפקא מינה.
מ"מ בין כך ובין כך לא יטהר עד שירפא מן השני נפקא מינה לחתן שגולד לו נגע אחר ביום חתונתו כלומר כשיתכשר לו לנגע האחר היה חתן ולחתן שגולד לו נגע נותנין לו ז' ימי משחה ולא מטמין ליה בין שגולד בו נגע ובין שגולד באצטלותו או בכסותו דלא מצטיינן ליה כל ימי חתונתו ולא כל ימי הרגל:
אי אמרת ימרת תנן.
למפרע טהור משעת קציצה כלומר תעשה כמי שנטהר קודם שגולד לו נגע שני מן הראשון והיינו נותנין לו ז' ימי המשחה דחשבינן כמו השתא אחייליך לו נגע ולא קודם חתונתו דאי נולד לו קודם חתונתו לא היו נותנין לו והיינו דקאמר טומאה קמייתא טהר ליה טומאה דבתרייתא טרנין ליה ז' ימי משחה:
ואי אמרת יטהר תנן.
כלומר דלא נטהר מן הראשונה אלא עכשיו כשנרפא הגגע השני סוף סוף כי לא מטמית ליה בבתרייתא באותו שגולד בין חתונתו דיהבת ליה ז' ימי משחה מה מועיל ליה הא מטמי וקאי מקמייתא מנגע הראשון דהאי טומאה שייכא עד טהרה דנגע השני ותיי טמא